

INSTRUCTIVO DE LA DINAC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LCP EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS (DINAC),

CONSIDERANDO:

- I. Que por Decreto Legislativo N° 652 de fecha 25 de enero de 2023, publicado en Diario Oficial número 43, Tomo número 438, de fecha 2 de marzo del mismo año, se emitió la Ley de Compras Públicas, cuyo objeto es establecer las normas básicas que regularán el ciclo de la compra pública, para las contrataciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que la Administración Pública deba realizar para la consecución de sus fines, encaminada al uso eficiente de los recursos del Estado; que además en su Art. 7 regula que la Dirección Nacional de Compras Públicas, es el ente rector en contratación pública a nivel nacional, conforme a las facultades conferidas en su Ley de Creación y que además es la encargada de la centralización normativa de las compras públicas.
- II. Que por Decreto Legislativo N° 653 de fecha 25 de enero de 2023, publicado en Diario Oficial número 43, Tomo número 438, de fecha 2 de marzo del mismo año, se emitió la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas, mediante la cual, se crea a la misma y además en su Art. 4 regula las competencias de la Dirección que entre otras le corresponde emitir, revisar y actualizar lineamientos y demás instrumentos normativos y técnicos en materia de contratación pública, que deben seguir las instituciones y entidades para las contrataciones de obras, bienes, servicios y consultorías; aplicando los principios regulados en la Ley de Compras Públicas, para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la referida Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable.
- III. Que por Decreto Ejecutivo N° 1 de fecha 17 de enero de 2024, publicado en Diario Oficial número 12, Tomo número 442, de fecha 18 de enero del mismo año, se emitió el Reglamento de la Ley de Compras Públicas, a fin de desarrollar y facilitar la aplicación de las normas contenidas en la referida Ley y que en su Art. 4 regula que la DINAC podrá emitir lineamientos para la ejecución de los procedimientos encaminados a las compras públicas y regular los aspectos necesarios para el correcto desarrollo de los métodos de contratación establecidos en la LCP.
- IV. Que por Decreto Legislativo N° 762 de fecha 13 de junio de 2023, publicado en Diario Oficial número 110, Tomo número 439, de fecha 14 de marzo del mismo año, se emitió la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, mediante la cual, en su Art. 1 regula que el territorio de El Salvador para su administración continuará dividido en los actuales catorce departamentos, pero con cuarenta y cuatro municipios y doscientos sesenta y dos distritos municipales, que los municipios se integrarán con uno o más distritos, y los actuales municipios no desaparecen y se

INSTRUCTIVO DE LA DINAC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LCP EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

convierten en distritos; que además en su Art. 2 regula que todas las obligaciones vigentes comprendidas dentro de las leyes que actualmente se aplican a los doscientos sesenta y dos municipios serán de obligatorio cumplimiento para los cuarenta y cuatro municipios y sus respectivos distritos, entre ellas la Ley de Compras Públicas.

- V. Que por Decreto Legislativo N° 1004, publicado en Diario Oficial número 74, Tomo número 443, de fecha 22 de abril del 2024, se emitió la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, en la cual se regula que la DINAC tendrá la facultad de emitir los instructivos o cualquier otra normativa que estime pertinente, para el correcto seguimiento de los procesos de compras que se encontraren en ejecución previo a la transición municipal y durante esta; además de que se faculta a la DINAC para ejecutar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de COMPRASAL, estando las nuevas municipalidades y distritos obligados a dar cumplimiento a las instrucciones emanadas desde el ente rector.
- VI. Que por lo anterior, se hace necesario la emisión de este instructivo para facilitar el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas y demás normativa relacionada en esta materia por los municipios integrados en la forma descrita en Ley Especial para la Reestructuración Municipal.

Por tanto, en uso de las facultades legales que me han sido otorgadas en la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas, el suscrito Director Ejecutivo acuerda aprobar el siguiente:

“INSTRUCTIVO DE LA DINAC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LCP EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS”

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Objeto

Art. 1. El presente instructivo tiene por objeto desarrollar las obligaciones de los cuarenta y cuatro municipios integrados por distritos en la forma que se hace referencia en la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, en adelante “LERM”, para el respectivo cumplimiento de la normativa en materia de compras públicas, en especial la Ley de Compras Públicas, en adelante “LCP”, que contribuya a la correcta transición y consolidación de su nueva estructura organizativa, en la forma descrita en la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal.

Sujetos Obligados

Art. 2. Las disposiciones contenidas en el presente instructivo son de estricto cumplimiento para los municipios y distritos regulados en la LERM.

CAPÍTULO II

OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA ESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS

Funciones del Concejo Municipal

Art. 3. De acuerdo a lo regulado en los Arts. 4, 7 y 9 de la LERM, será responsabilidad del nuevo Concejo Municipal el gobierno del Municipio, por lo que deberá establecer y regular en su normativa interna su estructura organizativa, incluida la Unidad de Compras Públicas, en adelante “UCP”, la Unidad Financiera Institucional, en adelante “UFI” y la Función de Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento.

Los municipios deberán realizar la estructura de la UCP, en atención a las actividades, naturaleza y tamaño de sus operaciones, además de nombrar al personal que operativizará las funciones asignadas a esta Unidad, en concordia con lo establecido en los Arts. 8, 20 y demás disposiciones de la LCP, su reglamento y demás normativa emitida por la DINAC.

Distritos como Unidades Solicitantes de los Municipios

Art. 4. Cada distrito será una unidad solicitante del nuevo municipio al que pertenezca, en este caso tendrá una sola UCP, que centralizará y realizará las compras de todo el municipio incluidos los distritos que lo conformen, a menos que este último decida desconcentrar las funciones de la UCP o asociarse con otros municipios, según lo regulado en este instructivo.

Unidades Consolidadoras de los Municipios

Art. 5. Los Concejos Municipales también podrán acordar la creación de Unidades Consolidadoras de acuerdo a lo regulado en el Art. 23 inciso primero de la LCP.

La unidad consolidadora deberá concentrar y realizar las solicitudes de compras que la UCP del municipio deba realizar para cada distrito y será la encargada de realizar las funciones descritas en la LCP, en especial las del Art. 23.

UFI del Municipio

Art. 6. La UFI está obligada a trabajar en coordinación con la UCP a fin de cumplir con la normativa en materia de compras públicas para el efectivo funcionamiento y operatividad de los procesos de compra además de utilizar el Sistema Electrónico de Compras Públicas, en adelante “COMPRASAL”, en el que deberá registrar las estimaciones, asignación presupuestaria, compromisos presupuestarios, pagos y liquidación, según lo regule la LCP, su reglamento y demás normativa emitida por la DINAC.

Certificación Antisoborno y Función de Cumplimiento

Art. 7. De conformidad al Art. 2 de la LERM, Art. 16 de la LCP y Arts. 10, 11 y 12 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas (RLCP), los cuarenta y cuatro municipios están obligados a tramitar y obtener la certificación antisoborno en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal y garantizar el mantenimiento de la misma; de igual forma deberá nombrar al oficial de cumplimiento como parte de la gestión para realizar la función de cumplimiento exigida por la norma ISO: 37001, además de establecer controles para prevenir, detectar y reaccionar ante actos de corrupción y/o soborno, y controles para el cumplimiento legal de los actores intervinientes en el ciclo de compra.

El oficial de cumplimiento deberá tener acceso directo e inmediato con el nuevo Concejo Municipal, además de tener independencia de cualquier unidad dentro de la estructura organizativa, teniendo facultad para la toma de decisiones en lo que compete al ejercicio de sus funciones. Asimismo, los servidores municipales que realicen la Función de Cumplimiento estarán como mínimo dentro del segundo grado de jerarquía dentro del organigrama del nuevo municipio.

UCP Desconcentrada

Art. 8. En la forma establecida en el Art. 8 inciso tres de la LCP, el nuevo Concejo Municipal de cada Municipio podrá acordar desconcentrar la operatividad de la UCP, en cada distrito según considere necesario en atención a la estructura organizacional que defina y el volumen de operaciones u otras características propias del municipio.

En caso que decida desconcentrar las actividades de la UCP, esta será total respecto a los procesos de compra que correspondan a los distritos, en ningún caso podrá ser parcial, para ello el nuevo Concejo Municipal deberá establecer claramente en su normativa interna la desconcentración operativa que defina para la UCP y de los servidores que la integran. En cuanto a los perfiles y procesos de compra se estará a lo dispuesto en los Arts. 12 y 14 de este instructivo.

INSTRUCTIVO DE LA DINAC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LCP EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Municipios Asociados para formar una sola UCP

Art. 9. En forma excepcional los nuevos Concejos Municipales en atención al principio de racionalidad del gasto público, podrán acordar asociarse con otros Municipios según lo requieran para crear una sola UCP, la cual tendrá las funciones y responsabilidades de las municipalidades que la conformen, pudiendo integrarla en la forma descrita en el Art. 8 inciso cuatro de la LCP.

La Asociación Municipal estará regida según lo dispuesto en el Art. 11 y siguientes del Código Municipal, debiendo los municipios realizar la constitución de la referida asociación en la forma descrita en dicho cuerpo normativo.

CAPÍTULO III

OBLIGACIÓN DEL USO DEL SISTEMA COMPRASAL POR LOS MUNICIPIOS

Uso del Sistema COMPRASAL

Art. 10. Los nuevos municipios y servidores municipales intervinientes conforme el ciclo de compra pública que integran el SINAC según lo regulado en el Art. 6 LCP, están obligados a utilizar COMPRASAL y deberán ejecutar y registrar la planificación, selección del contratista, contratación, seguimiento y liquidación de las contrataciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que los municipios deban iniciar, tramitar y finalizar en los procesos de compra previos y posteriores a su integración.

Será obligación de los municipios mantener actualizada la información que deban ingresar a COMPRASAL en especial la de los procesos de compra.

El oficial de cumplimiento está obligado a utilizar el módulo de COMPRASAL habilitado por la DINAC para el seguimiento, ejecución y reporte de la función de cumplimiento.

Registro de los municipios

Art. 11. Estará a cargo de la DINAC registrar en COMPRASAL a los nuevos municipios como instituciones obligadas según lo establecido en el Art. 1 de la LERM.

Perfiles del sistema COMPRASAL

Art. 12. Los nuevos Concejos Municipales que toman posesión el primero de mayo del año dos mil veinticuatro, deberán realizar los nombramientos de los servidores que usaran el sistema COMPRASAL. El Alcalde electo que los representará deberá registrar su usuario y además el de los servidores que ejercerán los cargos del Jefe de la Unidad de Compras Públicas, Jefe de la Unidad Financiera

INSTRUCTIVO DE LA DINAC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LCP EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Institucional, del Oficial de cumplimiento de su municipio, a los distritos como Unidades Solicitantes y los administradores de contratos que nombre de conformidad al Art. 17 de este Instructivo.

A fin de facilitar el uso de COMPRASAL y el seguimiento de los procesos de compra iniciados por los distritos previo a la integración de los municipios, se habilitará la creación de los usuarios previo al primero de mayo del año dos mil veinticuatro, para lo cual deberá elaborar una declaración jurada suscrita por el Alcalde electo en la que conste el compromiso de acordar el nombramiento del servidor público por el nuevo Concejo Municipal respectivo y además registrarlo a más tardar veinte días hábiles después de su toma de posesión.

El Jefe UCP podrá delegar sus funciones en los servidores municipales que estén al interior de su UCP, debiendo registrar en COMPRASAL a sus técnicos y otorgarle la calidad de delegados, según lo considere pertinente. En cualquier caso son responsables solidarios por las actuaciones que realicen según lo regulado en el Art. 20 inciso final de la LCP.

En el caso de desconcentrar las actividades de la UCP, según lo defina el nuevo Concejo Municipal del municipio en su estructura organizativa, cada distrito deberá definir los usuarios de los delegados o técnicos de la UCP que ejercerán sus funciones en la sede de cada distrito.

La calidad de delegado de la UCP desconcentrada deberá estar claramente definido en la estructura organizativa del nuevo municipio.

Los perfiles de técnicos y la calidad de delegados de la UCP debe crearlos y registrarlos en COMPRASAL el Jefe de esta Unidad.

Inhabilitación de perfiles

Art. 13. Quedan sin efecto los usuarios de COMPRASAL que hubiesen creado las antiguas alcaldías, servidores municipales salientes o distritos antes del primero de mayo del año dos mil veinticuatro.

CAPÍTULO IV

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS

Asignación de Procesos de Compra de los distritos a los municipios

Art. 14. Corresponde a la DINAC asignar a cada Jefe UCP registrado, los procesos de compras de los distritos según el nuevo municipio al que pertenezcan, que hubieren sido iniciados previo a la integración del municipio y sin finalizar al primero de mayo de dos mil veinticuatro mediante el sistema COMPRASAL, para que este pueda realizar la fase del ciclo de compra que corresponda, es decir, la planificación, selección del contratista, contratación, seguimiento y liquidación respectiva.

Entre otras causas se entenderá por razones de inconveniencia los ajustes a la planificación anual de compras que deba realizar el municipio en atención a su nueva estructura organizativa.

Seguimiento de las contrataciones

Art. 15. Los nuevos Concejos Municipales deberán realizar el nombramiento de los servidores municipales que realizarán el seguimiento a la ejecución contractual como administradores de contratos u órdenes de compra, según lo regula la LCP, su reglamento y demás normativa aplicable en materia de compras públicas, respecto de las contrataciones que hubieren realizado las anteriores alcaldías antes del primero de mayo del año dos mil veinticuatro, hasta su respectiva liquidación, en virtud de lo regulado en el Art. 5 de la LERM.

Respecto de las contrataciones realizadas por los anteriores municipios, los nuevos Concejos Municipales podrán acordar cualquier forma de extinción contractual según lo regulado en el Art. 166 y siguientes de la LCP.

Suspensión de los procesos de compra

Art. 16. Los nuevos Concejos Municipales podrán acordar mediante acuerdo o resolución razonada, la suspensión de los procesos de compra iniciados y no adjudicados por los distritos antes de su integración, y por tanto, siempre que indique el motivo y establezca que existen razones de inconveniencia o falta de necesidad, caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés público; una vez finalicen estas razones podrán también acordar el reinicio de los procesos de compra suspendidos. Todo lo anterior deberá ser notificado a los participantes de los referidos procesos y será sin responsabilidad para los municipios.

Procesos dejados sin efecto

Art. 17. Los nuevos Concejos Municipales podrán acordar mediante acuerdo o resolución razonada, dejar sin efecto los procesos de compra iniciados y no adjudicados por los distritos antes de su integración, sin responsabilidad para el municipio, para ello deberá indicar a los oferentes de los referidos procesos, los motivos en que fundamenta su decisión, ya sea por razones de inconveniencia o falta de necesidad, caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés público.

Imposición de sanciones

Art. 18. Los nuevos Concejos Municipales están facultados para resolver conforme al debido proceso sobre la imposición de sanciones y extinción de contratos u órdenes de compra, en la forma estipulada en el Art. 174 y siguientes de la LCP, respecto de las contrataciones realizadas por los anteriores Concejos Municipales.

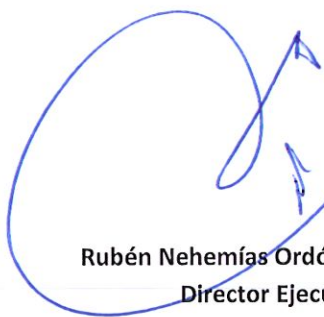
CAPÍTULO V

APROBACIÓN Y DEROGATORIA

Art. 19. El presente instructivo entrará en vigencia a partir del día de su emisión; asimismo, la DINAC podrá derogar total o parcialmente y emitir las reformas respectivas.

San Salvador, 24 de abril de 2024.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Rubén Nehemías Ordóñez Gutiérrez
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Compras Públicas